

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: SALAS ARENAS
Jorge Luis FAU 20159981216 hard
Fecha: 16/07/2026 15:02:16 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: VASQUEZ
VARGAS Maria Luz FAU
20159981216 soft
Fecha: 16/07/2026 14:20:39 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: CAMPOS
BARRAZUELA Edhin FAU
20159981216 soft
Fecha: 16/07/2026 12:45:19 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Vocal Supremo: BASCONES
GÓMEZ VELÁSQUEZ ANGELA
MAGALLI / Servicio Digital - Poder
Judicial del Perú
Fecha: 16/07/2026 12:58:16 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA CORTE SUPREMA
- Sistema de Notificaciones
Electrónicas SINOE

SEDE PALACIO DE JUSTICIA,
Secretario De Sala -
Suprema LOPEZ VALLADARES
Bella Micaela FAU 20159981216
soft
Fecha: 16/07/2026 15:37:37 Razón:
RESOLUCION
JUDICIAL D.Judicial: CORTE
SUPREMA / LIMA, FIRMA DIGITAL

COCURREN LOS PRESUPUESTOS PARA SUSPENDER LA PENA

La fundamentación de la Sala de Instancia para justificar la prognosis desfavorable del sentenciado no ha sido suficientemente motivada, toda vez que la violencia a la que se refirió la sentencia se trató del hecho mismo de ejecutar el robo a mano armada, lo cual ya formaba parte de las agravantes descritas en el delito; no se ejerció violencia física contra los agraviados, sino amenaza, por lo que no dejaron secuelas como lesiones en los agraviados o en el sujeto pasivo del delito. A lo cual debemos agregar que no existe la peligrosidad a la que refiere la Sala de Instancia basada en el conocimiento de uso de armas de fuego, pues el sentenciado realizó el servicio militar cinco años después de los hechos.

Lima, dieciséis de julio de dos mil veintiséis

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del procesado **DANIEL LIZARZABURO JALIRI** contra la sentencia (Resolución 26) del 21 de marzo de 2025, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en adición Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, solo en el extremo que declaró improcedente la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado. En la condena como coautor de la comisión del delito de robo con agravantes en perjuicio de Joffre Ríos Solís y Abelardo Sinti Bardales, en la que se le impuso 8 años de pena privativa de libertad efectiva, que con el descuento de carcelería que viene cumpliendo desde el 16 de noviembre de 2024, vencerá el 15 de noviembre de 2032.

Intervino como ponente el juez supremo **TERREL CRISPÍN**.

CONSIDERANDO

I. IMPUTACIÓN FISCAL

1. Conforme con la acusación fiscal¹, se registra que el 1 de junio de 2003 a horas 18:00 aproximadamente, tres sujetos provistos con armas de fuego (escopetas) y con el rostro cubierto ingresaron violentamente al Fundo “Montevideo”, ubicado en el centro poblado Yurac - Aguaytía de propiedad de don Joffre Ríos Solís, y bajo amenaza redujeron al guardián Abelardo Sinti Bardales, para luego sustraer 3 patos, 36 gallinas, 1 chanco (que lo sacrificaron con un disparo en la cabeza), un reloj Citizen y 1 bote de madera en el que se dieron a la fuga; sin embargo el guardián se percató del rostro de los asaltantes al sacarse los trapos que lo cubrían.

¹ Cfr. páginas 188 a 195 del expediente principal.

Al día siguiente, 2 de junio de 2003, el agraviado Joffre Ríos Solís se enteró de que en una vivienda del Barrio Unido de Aguaytía se estaba vendiendo carne de chanco y con la ayuda de unos familiares se constituyó a dicha vivienda, donde encontró en una congeladora la cabeza del chanco que presentaba en la frente un orificio de disparo de arma de fuego; asimismo, tres gallinas. Estos animales habían sido parte de lo sustraído en el fundo del referido agraviado.

Luego, la autoridad policial procedió a levantar el acta de incautación y a detener al propietario de la vivienda, el imputado José Maximiliano Inga Murga, quien luego en su manifestación policial admitió haber participado en dicho robo en compañía de sus coimputados Grover Ignacio Rojas y José Daniel Jaliri Lizarzaburo o José Daniel Sánchez Lizarzaburo (hoy individualizado como Daniel Lizarzaburo Jaliri), y haber ingresado al fundo con sus rostros cubiertos con un trapo y gorros de lana, provistos de una escopeta hechiza y un trampero. Además, sindicó a su coimputado Grover Ignacio Rojas, quien le dio muerte al chanco cuando le disparó en la cabeza.

En este punto, cabe precisar que el dictamen acusatorio también contempla hechos ocurridos el 17 de enero de 2003; sin embargo, mediante el auto (Resolución 25) del 29 de enero de 2025², se declaró de oficio extinguida la acción penal por prescripción extraordinaria (por responsabilidad penal restringida por la edad), a favor del acusado Daniel Lizarzaburo Jaliri, disponiendo que deberá iniciar el juicio oral por los hechos del 1 de junio de 2003.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

2. El Tribunal superior emitió la sentencia conformada³ en contra del recurrente Lizarzaburo Jaliri, en la que declaró improcedente la suspensión de la ejecución de la pena, sobre la base de los argumentos siguientes:

- 2.1.** Frente a la solicitud de la defensa para imponer una pena suspendida, alegando que su patrocinado no tiene antecedentes penales y que al momento de los hechos tenía menos de 25 años de edad; se debe considerar lo preceptuado en el artículo 57 del Código Penal.
- 2.2.** En el presente caso se advierte que según la descripción de los hechos imputados, se han utilizado armas de fuego (escopeta y trampero), además se ha hecho uso del arma de fuego con la que le dispararon a un chanco en la cabeza. Siendo así, el apoderamiento ilegítimo de los bienes y animales se ha realizado en forma violenta, por lo que dada la naturaleza y modalidad de los hechos imputados, inclusive en agravio de ancianos, persuade peligrosidad en el actuar del encausado; tanto más si dicho acusado tendría conocimiento del uso de armas de fuego, si se tiene en cuenta que ha realizado servicio militar obligatorio conforme él

² Cfr. Páginas 649 a 654 del expediente principal

³ Cfr. páginas 693-704 del expediente principal.

mismo lo ha reconocido durante el desarrollo de la audiencia del juicio oral. Siendo así lo peticionado por la defensa en cuanto a este aspecto, no resulta de recibo, consecuentemente la pena privativa de libertad impuesta debe ser de carácter efectiva.

III. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. La defensa del sentenciado Daniel Lizarzaburo Jaliri, en su recurso de nulidad fundamentado⁴, planteó como pretensión que se le imponga una pena suspendida a su patrocinado, sobre la base de los reclamos siguientes:

- 3.1.** En la fundamentación de la sentencia se hace mención al uso de armas de fuego (escopeta y trampero), pero de la revisión de las pruebas aportadas en el juicio, se tiene que solo se hizo uso de un arma artesanal (trampero), mas no de una escopeta, y quien disparó en la cabeza del chanco no fue el sentenciado Lizarzaburo Jaliri, sino su coinculpado Grover Ignacio Rojas.
- 3.2.** Además, la Sala sostiene equivocadamente que se persuade la peligrosidad del sentenciado porque habría tenido conocimiento del uso de armas de fuego, si se tiene en cuenta que ha realizado servicio militar obligatorio conforme él mismo lo ha reconocido durante el desarrollo del juicio oral. Sin embargo, ello es falso, pues su servicio militar lo cumplió después de los hechos del 1 de junio de 2003, conforme lo acreditan con las constancias de servicio militar.
- 3.3.** No se le ha dado el mismo trato que a sus coimputados, quienes, sin haberse acogido a ningún beneficio de la terminación anticipada, conclusión anticipada o la confesión sincera, se les impuso 8 años de pena privativa de libertad; sin embargo, en el caso del recurrente que se acogió a la conclusión anticipada, no se le redujo la pena, y se le aplicó la misma sanción.
- 3.4.** La Sala no ha tomado en cuenta el permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional.

IV. CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DELITO

4. Los hechos atribuidos fueron calificados por el representante del Ministerio Público como delito de robo con agravantes, previsto en los artículos 188 (tipo base) en concordancia con el artículo 189, primer párrafo, incisos 1, 2, 3, 4 y 7 del Código Penal (modificado por el Artículo 1 de la Ley 27472, publicada el 5 de junio de 2001), que prescriben:

⁴ Cfr. páginas 712 a 715 del expediente principal.

Artículo 188. El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de ocho años.

Artículo 189. Robo agravado

La pena será no menor de diez ni mayor de veinte años, si el robo es cometido:

1. En casa habitada.
2. Durante la noche o en lugar desolado.
3. A mano armada.
4. Con el concurso de dos o más personas.
- [...] 7. En agravio de menores de edad o ancianos. [...].

V. FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

5. Esta Corte examinará la sentencia de mérito, conforme con lo prescrito por el numeral 1 del artículo 300 del Código de Procedimientos Penales, vinculado al principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este supremo Tribunal; en cuya virtud se reduce el ámbito de la resolución únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido, salvo la presencia de una nulidad manifiesta que vulnere una garantía procesal o material esencial que cause perjuicio a las partes.

6. En este caso, la defensa del sentenciado Lizarzaburo Jaliri únicamente ha impugnado el extremo de la sentencia en que se declaró improcedente la suspensión de la pena impuesta. En tal sentido, solo se emitirá pronunciamiento respecto a si fue correcta la decisión de la Sala Superior de no suspender la pena en el caso concreto, sobre la base de una correcta aplicación del artículo 57 del Código Penal; o si, caso contrario, corresponde suspender la ejecución de la pena, conforme con los agravios recursales.

7. Veamos, el artículo 57 del Código Penal, modificado por el artículo 3 del Decreto Legislativo 1696, publicado el 20 de enero de 2026, establece lo siguiente:

Artículo 57.- Requisitos

El juez puede suspender la ejecución de la pena siempre que se reúnan los siguientes requisitos:

1. Que la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de cinco años.
2. Que la naturaleza, modalidad del hecho punible, comportamiento procesal y la personalidad del agente, permitan inferir al juez que aquel no volverá a cometer un nuevo delito. Los pronósticos favorables sobre la conducta futura del condenado que formule la autoridad judicial requieren de debida motivación.
3. Que el agente no tenga la condición de reincidente o habitual.

Excepcionalmente, puede aplicarse lo establecido en el presente artículo cuando la condena se refiera a pena privativa de libertad no mayor de ocho **(8)** años y el autor o partícipe del delito carezca de antecedentes

penales y sea menor de **veinticinco** (25) años al momento de cometer el delito. Para este supuesto es aplicable lo previsto en el numeral 2 del párrafo anterior, exigiéndose una motivación estricta.

El plazo de suspensión es de uno **(1)** a cuatro **(4)** años. En caso de la excepción prevista en el párrafo anterior, el plazo de suspensión puede extenderse hasta siete (7) años. [...].

8. Iniciaremos puntualizando que no se encuentra en debate la determinación de la pena concreta final en 8 años de privación de la libertad. El punto a determinar es si corresponde o no suspender la ejecución de aquella pena impuesta, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 57 del Código Penal, que exige básicamente: pena impuesta no mayor de 8 años de privación de la libertad, carecer de antecedentes penales, tener menos de 25 años a la fecha del delito, y una especial motivación sobre el pronóstico favorable.

9. Respecto de los tres primeros requisitos, no existe controversia de su cumplimiento, pues el sentenciado Lizarzaburo Jaliri fue condenado a 8 años de pena privativa de libertad, carece de antecedentes penales⁵ y a la fecha de los hechos (1 de junio de 2003) tenía 21 años con 2 meses y 26 días (por haber nacido el 5 de marzo de 1982). En este orden de ideas, el punto a dilucidar es si se cumple o no la exigencia del inciso 2 del primer párrafo.

10. El citado dispositivo exige una motivación cualificada, respecto al pronóstico favorable de la conducta futura del sentenciado, que deberá ser consecuencia del análisis de la naturaleza y modalidad del hecho punible, así como del comportamiento procesal y la personalidad del agente, todo lo cual deberá llevar a inferir al juzgador que el condenado no volverá a cometer un nuevo delito.

11. Contra la fundamentación desplegada por la sentencia para concluir que no existe pronóstico favorable, el recurrente ha expresado los siguientes reclamos:

11.1. La defensa del recurrente cuestiona que se haya mencionado el uso de armas de fuego como escopeta y trampero, pues él solo usó un arma artesanal, mas no la escopeta, y quien disparó en la cabeza del chanco no fue el sentenciado Lizarzaburo Jaliri, sino su coincepado Grover Ignacio Rojas.

Sobre el particular, debemos precisar que el sentenciado Lizarzaburo Jaliri se acogió al beneficio premial de la conclusión anticipada, mediante el cual, aceptó los hechos imputados en su contra a cambio de

⁵ Conforme a Oficio 11490-2026-A.WEB-RNC-GSJR-GG, de folios 55 del cuadernillo, emitido por la Subgerente de Registros Judiciales, donde informa que hasta el 13 de julio de 2026, el sentenciado Lizarzaburo Jaliri no registra antecedentes penales en dicho Registro Nacional.

que se le disminuya la pena concreta. Por esta razón no es posible aquí efectuar un debate sobre los hechos imputados, ya que el mismo acusado renunció al debate probatorio.

Entonces, desde los hechos imputados y aceptados, se ha descrito que el recurrente, junto con sus cosentenciados, ha hecho uso de armas, una escopeta y un arma hechiza denominada trampero; además se describió el hecho del disparo a la cabeza del porcino, con la finalidad de reflejar la violencia con la que actuaron los autores del delito. En consecuencia, el agravio no es recibo, pues si bien el acusado no realizó todos y cada uno de los hechos descritos en la imputación fáctica, se trata de una coautoría, donde existió repartición de roles y, por tanto, todos responden por los hechos configurativos del delito.

Todo ello solo confirma que la modalidad del delito, dadas sus agravantes, se trata de uno que se realizó mediante amenaza e intimidación por haber utilizado armas de fuego. Aunque no se ha descrito que se haya efectuado violencia física contra alguno de los agraviados, sí se ha señalado en los hechos que el guardián fue reducido bajo la amenaza.

11.2. De otro lado, el recurrente reclama que es un error que la Sala haya justificado su peligrosidad por el hecho de haber tenido conocimiento del uso de armas de fuego, porque realizó servicio militar obligatorio conforme así lo reconoció él mismo en su declaración en juicio oral.

Pues bien, este agravio es fundado, pues cuando el recurrente brindó su declaración instructiva en juicio oral (sesión 2 del 11 de marzo de 2025⁶), señaló claramente que fue reclutado por el Ejército para servir en el VRAEM en el año 2008 y permaneció por dos años. De tal manera que, resulta errado aseverar —como lo hizo la Sala— que la peligrosidad del sentenciado Lizarzaburo Jaliri radica en su conocimiento del uso de armas, pues para la fecha de los hechos (1 de junio de 2003) aún no ingresaba al servicio militar, como así lo señaló en su declaración.

11.3. Agrega como argumento de refuerzo, que debería suspenderse la pena porque no se le ha dado el mismo trato que a sus coimputados en cuanto a la disminución punitiva, ya que ellos no se acogieron a ningún beneficio premial y aun así se les impuso 8 años, mientras que él se acogió a la conclusión anticipada, y le aplicaron la misma sanción.

En principio debemos sentar que la determinación de la responsabilidad penal, así como de las consecuencias punitivas que acarree, se efectúa de manera individual para cada procesado, por lo que la fijación de pena

⁶ Cfr. Página 675 del expediente principal.

privativa de un coautor no determina la cuantía de la pena de otro coautor. Sin perjuicio de ello, es importante precisar que de la revisión de la sentencia del 6 de diciembre de 2004 que condenó a los coautores José Maximiliano Inga Murga y Grover Ignacio Rojas, se determinó la pena de 8 años de privación para ambos, como consecuencia de que se habían acogido a beneficios premiales, como la confesión sincera y la conclusión anticipada. Por lo que este agravio no tiene amparo.

11.4. Asimismo, el recurrente reclamó que no se tomó en cuenta el permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en su capacidad de albergue, calidad de infraestructura e instalaciones sanitarias, de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional. No obstante, conforme ya lo desarrolló el Recurso de Nulidad 616-2020/Puno, del 3 de noviembre de 2020, es el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) quien tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para resguardar los derechos a la vida, la integridad y la salud de todas las personas privadas de su libertad. El artículo 76 del Código de Ejecución Penal establece que corresponde a la Administración Penitenciaria proveer de lo necesario para el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación de la salud de los internos. De modo que constituye un deber de diligencia debida de toda entidad estatal, en especial aquella que acoge a personas privadas de libertad, brindar una atención médico-sanitaria equivalente a la otorgada a la población en libertad y proveer de las medicinas y otras prestaciones complementarias básicas que requiera la atención de la salud del interno; y cuando sea necesario la atención médica, consulta, diagnóstico o internamiento en un centro hospitalario, previa opinión médica.

12. De esta manera, respecto a la **naturaleza y modalidad del hecho punible** advertimos lo siguiente. En primer lugar, se trató de un robo de 3 patos, 36 gallinas, 1 chancho, un reloj Citizen y 1 bote de madera. Luego, la fundamentación de la Sala de Instancia para justificar la prognosis desfavorable del sentenciado no ha sido suficientemente motivada, toda vez que la violencia a la que se refirió la sentencia se trató del hecho mismo de ejecutar el robo a mano armada, lo cual ya formaba parte de las agravantes descritas en el delito; no se ejerció violencia física contra los agraviados, sino amenaza, por lo que no dejaron secuelas como lesiones en los agraviados o en el sujeto pasivo del delito. A lo cual debemos agregar que no existe la peligrosidad a la que refiere la Sala de Instancia basada en el conocimiento de uso de armas de fuego, pues el sentenciado realizó el servicio militar cinco años después de los hechos.

13. En cuanto al **comportamiento procesal del encausado**, se tiene que, si bien inició su juzgamiento el 4 de marzo de 2025, es decir 22 años después de los hechos; sin embargo, debemos advertir que esto se debió a que el

recurrente tenía la condición de reo ausente, y recién el 16 de noviembre de 2024 fue intervenido, informado del proceso en su contra y puesto a disposición del órgano jurisdiccional. De tal manera que, recién en plenario le tomaron sus generales de ley y rindió su declaración instructiva, para posteriormente acogerse a la conclusión anticipada del juicio oral, evitando que se despliegue el aparato judicial para ser juzgado, al haber aceptado los cargos imputados por el Ministerio Público.

14. Finalmente, en cuanto a la **personalidad del sentenciado**, conforme a sus generales de ley tomadas en juicio oral, vivía con sus padres y hermanos, solo contaba con estudios de primer grado y dejó de estudiar para trabajar, se dedicaba a la agricultura, sembró de plátanos, con un ingreso de 50 soles diarios. Antes de ser reclutado estaba trabajando en un aserradero. Además, no se ha considerado que desde la fecha de ocurridos los hechos (1 de junio de 2003) hasta el día de hoy han transcurrido 23 años, sin que el encausado haya incurrido en nuevo delito.

15. En este orden de ideas, la modalidad del hecho punible, el comportamiento procesal del acusado Lizarzaburo Jaliri y su personalidad nos permiten prever un pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado, de que no volverá a cometer nuevo delito.

16. En consecuencia, tiene amparo el recurso del sentenciado Lizarzaburo Jaliri, y consideramos razonable determinar el periodo de suspensión en 7 años, conforme así lo establece el artículo 57, tercer párrafo del Código Penal.

17. Durante este periodo, y de conformidad con el artículo 58 del referido código, el sentenciado se encontrará sujeto al cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: i) prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez; ii) comparecer mensualmente al órgano jurisdiccional que corresponda, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; iii) reparar los daños ocasionados por el delito cancelando la reparación civil dentro del plazo de suspensión de la condena; y en caso de incumplimiento se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 59 del mismo código. Por lo tanto, debe reformarse este extremo de la sentencia impugnada.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República acordaron:

- I. Declarar **HABER NULIDAD** en la sentencia (Resolución 26) del 21 de marzo de 2025, emitida por la Segunda Sala Penal de Apelaciones en adición Liquidadora, de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, solo en el extremo que declaró improcedente la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado **DANIEL LIZARZABURO JALIRI**.; en la condena como coautor de la comisión del delito de robo con agravantes en perjuicio de Joffre Ríos Solís y Abelardo Sinti Bardales, en la que se le impuso 8 años de pena privativa de libertad efectiva, que con el descuento de carcelería que viene cumpliendo desde el 16 de noviembre de 2024, vencerá el 15 de noviembre de 2032. **Y, REFORMÁNDOLA, DISPUSIERON la suspensión de la ejecución de la pena impuesta de 8 años de privación de la libertad, precisando que el periodo de prueba es por 7 años**, bajo el cumplimiento de las siguientes reglas de conducta: i) prohibición de ausentarse del lugar donde reside sin autorización del juez; ii) comparecer mensualmente al órgano jurisdiccional que corresponda, personal y obligatoriamente, para informar y justificar sus actividades; y, iii) reparar los daños ocasionados por el delito cancelando la reparación civil dentro del plazo de suspensión de la condena; de conformidad con lo establecido en los artículos 58 y 59 del Código Penal, en caso de incumplimiento.
- II. **DISPONER** la inmediata libertad del procesado **DANIEL LIZARZABURO JALIRI**, SIEMPRE QUE NO PESE EN SU CONTRA MANDATO DE OTRA AUTORIDAD COMPETENTE.
- III. **DISPONER** que se notifique la presente ejecutoria suprema a las partes procesales apersonadas a esta instancia, se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional que corresponda para los fines de ley y se archive el cuadernillo respectivo.

Intervino el magistrado supremo Campos Barranzuela por licencia de la jueza suprema Baca Cabrera.

S. S.
SALAS ARENAS
TERREL CRISPÍN
VÁSQUEZ VARGAS
CAMPOS BARRANZUELA
BÁSCONES GÓMEZ VELÁSQUEZ
TC/rsrr